

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת חוה אתי עטייה

פ/3024/25

הצעת חוק מגבלות על חזרתו של מורשע במעשה טרור לסביבת נפגעי העבירה, התשפ"ג–2023

- מטרות 1. מטרתו של חוק זה להגן על נפגעי עבירת טרור ולמנוע נזק נוסף שעלול להיגרם להם מהיתקלות תדירה בפעיל טרור שפגע בהם, בלי לפגוע במידה העולה על הנדרש בזכויותיו של פעיל הטרור.
- הגדרות 2. בחוק זה –
- "בית משפט" – לרבות בית משפט צבאי;
- "הורשע" – לרבות נאשם שבית המשפט קבע כי ביצע את העבירה, או שבית המשפט מצא כי עשה את מעשה העבירה לפי סעיף 15(ב) לחוק טיפול בחולי נפש, התשנ"א–1991¹;
- "חוק סדר הדין הפלילי" – חוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב–1982²;
- "מוסד לימודים" – לרבות מוסד להכשרה מקצועית ומוסד להשכלה גבוהה כהגדרתו בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח–1958³;
- "נפגע" – אדם או קרוב ממדרגה ראשונה לאדם אשר נפגע מפעיל טרור שביצע עבירת טרור או פעולת איבה;
- "עבירת טרור" – כהגדרתה בחוק המאבק בטרור, התשע"ו–2016⁴;
- "עבודה" – בין בתמורה ובין בהתנדבות;
- "פעיל טרור" – מי שהורשע בביצוע עבירת טרור;

¹ ס"ח התשנ"א, עמ' 58.

² ס"ח התשמ"ב, עמ' 43.

³ ס"ח התשי"ח, עמ' 191.

⁴ ס"ח התשע"ו, עמ' 1067.

3. צו המגביל חזרת
פעיל טרור לסביבת
נפגע עבירת הטרור

(א) בית המשפט רשאי להטיל על פעיל טרור, בצו, מגבלות על מגורים, עבודה או לימודים במוסד לימודים בקרבת מקום המגורים או מקום העבודה של הנפגע או מוסד הלימודים שנפגע העבירה לומד בו (בחוק זה – מגבלות), אם שוכנע, לאחר שקיים דיון בעניין, כי יש צורך בהטלת מגבלות משום שלנפגע עבירת הטרור, עלול להיגרם נזק נפשי אם ייתקל תדיר בפעיל הטרור; בהחלטה לפי סעיף זה יביא בית המשפט בחשבון, בין השאר, את הפגיעה שתיגרם לפעיל הטרור בשל הטלת המגבלות.

(ב) בית המשפט יקיים דיון לפי סעיף זה לבקשת כל אחד מהמנויים בסעיף קטן זה:

- (1) נפגע עבירת הטרור או אדם מטעמו שקיבל הרשאה בכתב מהנפגע (בחוק זה – אדם מטעמו);
- (2) היועץ המשפטי לממשלה או נציגו;
- (3) תובע משטרתי או תובע צבאי, לפי העניין;
- (4) עובד סוציאלי שמונה לפי חוק.

(ג) על אף האמור בסעיף קטן (ב), בית המשפט רשאי שלא לקיים דיון אף אם התבקש לעשות כן, אם נפגע העבירה או אדם מטעמו ביקש שלא לקיימו;

(ד) הדיון יתקיים בתקופה של 12 חודשים לפני שחרורו של פעיל הטרור מהמאסר או בכל מועד לאחר שחרורו מהמאסר;

(ה) החליט בית המשפט להטיל מגבלות, יקבע את המגבלות כאמור בפסקאות (1) ו-(2) והכל במידה שאינה עולה על הנדרש כדי למנוע נזק נפשי לנפגע עבירת הטרור:

(1) יקבע את תקופת הזמן שבה יחולו המגבלות, ובלבד שהתקופה לא תעלה על 3 שנים; בית המשפט רשאי להאריך את התקופה מעת לעת לתקופות נוספות שלא יעלו על שלוש שנים כל אחת, אם שוכנע כי מתקיים האמור בסעיף קטן (א);

(2) יקבע את האזור שבו יחולו המגבלות, לפי נסיבות העניין; קביעת האזור תיעשה, ככל הניתן, תוך שמירה על סודיות המען של מקום המגורים או מקום העבודה של נפגע עבירת הטרור או מוסד הלימודים שנפגע עבירת הטרור לומד בו.

(א) בית משפט המקיים דיון לפי סעיף 3, רשאי למנות מומחה מטעמו אשר יחוזה את דעתו בכתב על מצבו של נפגעי עבירת הטרור; חוות הדעת תכלול הערכה של הנזק הנפשי שעלול להיגרם לנפגעי עבירת הטרור כתוצאה מהיתקלות תדירה בפעיל הטרור (בחוק זה – חוות דעת); בהחלטתו אם למנות מומחה, יביא בית המשפט בחשבון את עמדת פעיל הטרור.

(ב) מינה בית המשפט מומחה יחולו הוראות אלה:

(1) בעל דין לא יהיה רשאי להביא עדות נוספת של מומחה לעניין הנדון אלא ברשות בית המשפט מטעמים מיוחדים שיירשמו; התיר בית המשפט להביא עדות נוספת כאמור, יחולו עליה הוראות פסקה (4), בשינויים המחויבים;

(2) נפגע עבירת הטרור שלגביו הוכנה חוות דעת לפי סעיף זה לא ייקרא להעיד בקשר אליה;

(3) בית המשפט יקבע את שכרו ואת הוצאותיו של המומחה והם ישולמו על ידי אוצר המדינה, ואולם אם שוכנע בית המשפט כי הדבר מוצדק בנסיבות העניין, רשאי הוא לקבוע כי הם ישולמו על ידי בעלי הדין או חלקם, ולקבוע את מידת ההשתתפות של כל אחד מהם;

(4) חוות הדעת תימסר לבעלי הדין, ובית המשפט ישמע כל טענה באשר לכתוב בה; בית המשפט רשאי להחליט, מטעמים שבטובת נפגע עבירת הטרור, שלא למסור לפעיל הטרור את חוות הדעת או חלק ממנה; החליט בית המשפט כאמור – יחולו הוראות אלה:

(א) בית המשפט יעביר לפעיל הטרור תמצית מהמידע העובדתי הכלול בחוות הדעת, ככל שניתן לעשות כן בלי לפגוע בטובת נפגע עבירת הטרור;

(ב) בית המשפט ימסור לסניגור של פעיל הטרור את חוות הדעת, ואם אינו מיוצג – ימנה לו סניגור לשם ייצוגו בהליך לפי סעיף קטן זה; הסניגור לא יעביר חוות דעת שנמסרה לו לפעיל הטרור.

(ג) על מינוי מומחה וחוות דעתו יחולו תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד–1984⁵, אלא אם כן נקבע אחרת בסעיף זה או בתקנות שהותקנו לפי חוק זה.

⁵ ק"ת התשמ"ד, עמ' 2220.

(ד) מי שהגיע אליו מידע מחוות דעת או מעדות נוספת כאמור בסעיף קטן (ב)(1) ישמרנו בסוד, לא יגלה אותו ולא יעשה בו כל שימוש אלא לצורך ההליך המשפטי שבקשר אליו הוכן ובכפוף להוראות סעיף קטן (ב)(4), או באישור בית המשפט; העובר על הוראה זו, דינו – מאסר שנה.

5. הסכמה לבדיקה
לצורך עריכת חוות דעת (א) בדיקה בידי מומחה לצורך מתן חוות דעת לא תיערך אלא בהסכמת נפגע עבירת הטרור.

(ב) הסכמת נפגע עבירת הטרור שהוא אחד מאלה לבדיקה בידי מומחה לצורך מתן חוות דעת אינה טעונה אישור של האפוטרופוס:

(1) קטין שמלאו לו ארבע עשרה שנים;

(2) פסול דין המסוגל לתת את הסכמתו;

(3) אדם שמונה לו אפוטרופוס המסוגל לתת את הסכמתו.

(ג) בית המשפט רשאי לאשר עריכת בדיקה בידי מומחה כאמור בסעיף קטן (א) בקטין שטרם מלאו לו ארבע עשרה שנים, בפסול דין או באדם שמונה לו אפוטרופוס שאינם מסוגלים לתת את הסכמתם לבדיקה כאמור, אף אם האפוטרופוס סירב לעריכת הבדיקה, אם שוכנע בית המשפט כי עריכת הבדיקה היא לטובת הקטין, פסול הדין או האדם כאמור, ולאחר ששמע את האפוטרופוס ואת העובד הסוציאלי שמונה לפי חוק המטפל בענינו של הקטין, פסול הדין או האדם כאמור.

6. סמכויות וסדרי דין (א) צו כאמור בסעיף 3 יכול שיכיל דרישה למתן ערובה כדי להבטיח את קיום המגבלות שנקבעו בו; תנאי הערובה, לרבות חילוטה, יפורטו בצו.

(ב) הסמכות העניינית לדון לפי חוק זה תהא לבית המשפט שדן בעבירת הטרור.

7. עיון חוזר, ערר וערעור (א) פעיל טרור שהוטלו עליו מגבלות לפי חוק זה רשאי לפנות לבית המשפט שנתן את הצו בבקשה לעיון חוזר אם נתגלו עובדות חדשות או נשתנו הנסיבות ממועד מתן הצו.

(ב) נפגע עבירת טרור או אדם מטעמו, וכן מי שביקש לקיים דיון לפי פסקאות משנה (2), (3) או (4) של סעיף 3(ב) (בסעיף זה – המבקש) רשאי לפנות לבית המשפט בבקשה לעיון חוזר בהחלטתו שלא להטיל מגבלות או לבטל מגבלות שהוטלו, אם נתגלו עובדות חדשות או נשתנו הנסיבות ממתן ההחלטה.

דיווח לכנסת 8. (א) שר המשפטים ידווח לוועדת החוקה חוק ומשפט ולוועדת החוץ והביטחון של הכנסת אחת בשנה על יישומו של חוק זה; הדיווח יכלול, בין השאר, את כל אלה:

(1) מספר הבקשות שהוגשו לפי סעיף 3, ומספר הצווים שבמסגרתם הטיל בית המשפט מגבלות;

(2) סוג המגבלות שהוטלו והתקופה שנקבעה להן, לרבות הארכת התקופה;

(3) אמצעים שננקטו בעקבות הפרת מגבלות שהוטלו לפי סעיף 3;

(4) נתונים בדבר העלויות לביצוע החוק, ובהם, בין השאר:

(א) עלויות מינוי מומחה לפי סעיף 4, ככל ששכרו והוצאותיו שולמו על ידי אוצר המדינה;

(ב) עלויות העסקת סניגורים שמונו לפי סעיף 9.

(ב) דיווח ראשון יימסר לוועדת החוקה חוק ומשפט ולוועדת החוץ והביטחון של הכנסת בתום שנה ממועד תחילתו של חוק זה.

ביצוע ותקנות 9. שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו, ובין השאר בעניינים אלה:

(1) הדרכים והמועדים להגשת בקשה להטלת מגבלות, בקשה לערעור, ערר או בקשה לעיון חוזר;

(2) הדרך והמועד ליידוע הגורמים המנויים בסעיף קטן 3(ב) בדבר הגשת בקשה להטלת מגבלות;

(3) דרכי פעולתו, שכרו והוצאותיו של מומחה.

ד ב ר י ה ס ב ר

"...ולא נתיימר להוריק אל דף נייר את עוצמת תחושות הכאב והיגון שהעבירו בני המשפחות...מיום האירוע הם עצמם פסקו לחיות. הם הזכירו את הסופיות שבמוות, את הידיעה שתלווה אותם בשארית חייהם כי יקירם לא יהיה עוד איתם, לא יגדל, לא יתפתח ולא יקים משפחה...מלחמה לנו בשרשרת המוות, כמלחמתו של ישראל בעמלק, מלחמת חומרה ללא פשרות. ובזירה המשפטית, גם על בית המשפט לעשות כמיטבו כדי לשבור את השרשרת, כל חוליה וחוליה בה...." (ת"פ 189-03 מד"י נ' מוניר).

עם ריבוי שחרורים של פעילי טרור מהכלא, בין אם כתוצאה מריצוי עונשם או כתוצאה מעסקאות ומחווות שונות כלפי הרשות הפלסטינית, אנו רואים שחרור של פעילי טרור, חלקם עם תעודות זהות כחולות, שחוזרים ליישוביהם השוכנים בקרבה לישובים של המשפחות שבהם פגעו, ואף בישובים או בערים עצמם ממש, וקיים סיכוי רב שמשפחת הקורבן או חלל האיבה תפגוש את פעיל הטרור בכל פינה

במרחב הציבורי.

גם מבלי להתייחס להערכת מסוכנותו של פעיל הטרור המשוחרר, ובוודאי לאור הנטייה לרצידיביזם של פעילי הטרור, בין אם שוחררו באופן רגיל או בעסקה, יש להתחשב בנזק הנפשי שפעיל הטרור עלול לגרום לנפגע האיבה ולשאר הציבור. גם ללא הערכת מסוכנות חייבים לקחת בחשבון מפגש אקראי בקניון במסעדה או סתם ברחוב בין פעיל טרור למשפחה בה פגע, כאשר כעת הוא מתהלך חופשי כאחד האדם, אולי עם משפחתו וילדיו וזאת כאשר נפגעי האיבה, האנשים שעולמם חרב עליהם באחת, נאלצים להסתגר בדלת האמות של ביתם כדי להימנע מטראומה קשה שתיגרם עקב פגישה עם מי שרצח את יקירם.

מטרות חוק זה דומות מאוד למטרותיו של "חוק מגבלות על חזרתו של עבריין מין לסביבת נפגע העבירה, התשס"ה–2004, אלא שבנסיבות הטרור הקיים, הסכנה של פעיל טרור משוחרר, היא גם נזק נפשי ממשי שיכול להיגרם אך גם סכנה לחיים עצמם.

חוק מגבלות על חזרתו של עבריין מין לסביבת נפגע העבירה מאפשר לנפגע העבירה או לנציג המדינה לפעול באופן אקטיבי להרחקת אדם שהורשע בעבירת מין מסביבת המגורים או מסביבת העבודה של נפגע העבירה באמצעות הגשת בקשה למתן צו בהתאם לחוק. אפשרות זו נובעת מההבנה שהיתקלות יומיומית עלולה לגרום לנזק חמור לנפגע העבירה, המתווסף על הנזק והפגיעה שנגרמו לו מעצם העבירה.

מתן צו לפי הצעת חוק זו אינה מותנית בהערכת המסוכנות של פעיל הטרור, כלומר, החוק מאפשר לבית-המשפט להורות על הטלת מגבלות על כל פעיל טרור שביצע את עבירת הטרור בהיותו בגיר והורשע בה, אם סבר כי ייגרם נזק נפשי לקורבן העבירה כאשר פעיל הטרור יתגורר בקרבת מגוריו או יעבוד בקרבת מקום עבודתו או במקום לימודיו.

להלן מספר דוגמאות מייצגות שעלולות להגיע לכדי מפגש אקראי בין פעיל טרור לנפגעי פעולות איבה: המחבל כרים יונס ערבי ישראלי מעארה רצח יחד עם בן דודו מאהר יונס את החייל אבי ברומברג מזיכרון יעקב בשנת 1980. הנשיא פרס קצב את עונשו ל-40 שנה והוא השתחרר בחודש ינואר 2023. אם יחזור לביתו בעארה, יגור המחבל כ-20 ק"מ ממשפחתו של החייל שרצח.

וליד דקה חטף ורצח ב-1984 את החייל משה תמם, הנשיא פרס קצב את עונשו ל-35 עד 37 שנה והוא עתיד להשתחרר ב-2023. וליד דקה חי לפני מאסרו בבאקה אל גרבייה, משפחתו של משה תמם גרה בחבצלת השרון ובנתניה. אחד מחברי החוליה שהשתתף בחטיפה וברצח, רושדי אבו מוך, השתחרר באפריל 2021 וחזר לגור בביתו בבאקה אל גרבייה, בסמיכות למשפחתו של החייל הנרצח משה תמם.

שריף חסן אבו דחילה רצח את אבי אושר ב-1991 ושוחרר ב-2013 במחווה קרי/אובמה. הרוצח היה פועל פלסטיני שעבד אצל אבי אושר הי"ד במטע התמרים. עם שחרורו חזר לגור בכפר ג'יפטליק סמוך למושב בקעות שבו גרה משפחת אושר, במענק השחרור שקיבל מהרשות הפלסטינית קנה טרקטור חדש והוא עובר בין חקלאי האזור ומציע את שירותיו.

המחבל מוניר רג'בי, תושב ישראל שהתגורר בחיפה חבר לחוליית חמאס מחברון כדי לסייע ולבצע פיגוע בחיפה שבו נרצחו 17 אזרחים, תשעה מהם ילדים, תלמידי בית ספר. הוא נדון בשנת 2003 למאסר עולם (שמשמעותו המעשית 20 שנה) ועומד להשתחרר מהכלא בשנת 2023. אחיו, שהיה קטין ב-2003, נשפט על חלקו לשמונה שנים וחזר וגר ועובד בחיפה בסמיכות לקרבתו הפיגוע.

באיזונים שיש לבצע בין הקושי שייגרם לפעיל הטרור המשוחרר, לבין תחושות הכאב הרב, הלב הדומע, היגון, הצער העצום באובדן בן משפחה, תחושות אשר ילוו את משפחות נפגעות פעולות טרור

לעולמי עולמים, ולבין החשש להעצמת הכאב הנפשי הכרוך בחזרתו של פעיל הטרור לאזור המגורים של בני המשפחות, הרי יש לעשות את המינימום שנותר בחיבוק בני המשפחות, ולבכר את הרחקת פעיל הטרור מבני המשפחות.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברת הכנסת לימור סון הר מלך (פ/25/2852).

הצעת החוק זהה לפ/25/2852 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ה' בניסן התשפ"ג (27.03.2023)